

PTA運営適正化ガイドブック

PTA役員様用



PTA適正化推進委員会 令和8年5月 発行

はじめに

PTAは、学校補助団体ではありません。学校の下請けでも、教育委員会の末端組織でも、学校行事を支えるために保護者を動員する組織でもありません。

PTAは、保護者と教職員が、本人の自由な意思で参加する任意団体です。学校と協力することはできます。しかし、学校の不足を埋めるために存在する団体ではありません。

いま、PTAをめぐって、強制加入、みなし加入、会費徴収、個人情報の取扱い、役員の押し付け、学校との一体化が各地で問題になっています。これは一部の学校だけの話ではありません。長年の慣行の中で、PTAが「任意団体」であることが曖昧にされ、保護者が断りにくい仕組みが続いてきたことが、社会的に問われています。

もちろん、PTA役員が会員減少を不安に感じることは理解できます。入会申込を取り直せば、会員が減るかもしれません。活動が維持できなくなるかもしれません。学校からも困ると言われるかもしれません。

しかし、それはPTAが本来の姿に戻る過程です。会員が減るなら、会員数に合わせて活動を小さくすればよいのです。人が集まらない活動は、無理に続けるのではなく、やめるか縮小すればよいのです。

PTA活動は、無理やり維持するから苦しくなります。自分から手を挙げて参加する人がいるから、活動に活気が生まれます。本人の意思で入会し、できる範囲で関わるからこそ、その協力は尊いものになります。

PTA役員に求められるのは、学校のために保護者を動員することではありません。会員の意思に基づき、透明で、説明可能で、無理のない団体運営を行うことです。

品格をもって運営してください。

法を守ってください。

子どもの前で、筋の通らないことを正当化しないでください。

大人が任意加入を偽り、学校の信用を使い、個人情報を曖昧に扱い、断れない空気を作るなら、それは子どもに示すべき姿ではありません。

PTAは、子どものためという言葉を使う団体です。

であればこそ、まず大人が、法を守り、約束を守り、自由な意思を尊重する手本となるべきです。

目次

はじめに.....	1
第1章 PTA役員が最初に理解すべきこと.....	4
第2章 PTA加入は契約行為.....	6
第3章 入会申込記録の絶対的必要性.....	7
第4章 非会員の把握・実費請求・子どもの扱い.....	9
第5章 個人情報 は学校からもらいません.....	10
第6章 学校との分離.....	12
第7章 会費・会計・学校徴収金の分離.....	14
第8章 役員選出・委員活動・強制感の排除.....	15
第9章 学校施設利用と学校教育法137条.....	16
第10章 すぐに行う是正手順.....	17
第11章 よくある質問.....	19
付 録.....	22
付録A PTA入会申込書例.....	23
付録B PTA退会届例.....	24
付録C 個人情報利用目的例.....	25
付録D 会則改正例.....	26
付録E 会員・保護者への説明文例.....	27
付録G 点検チェックリスト.....	28
付録H 参考資料.....	29

第1章 PTA役員が最初に理解すべきこと

1-1 PTA役員は学校の代理人ではありません

PTA役員は、学校の代理人ではありません。PTA会長は校長の補佐役ではなく、副会長は教頭の事務補助者ではありません。会計は学校徴収金の処理係ではなく、書記は学校配布物の作成係でもありません。

PTA役員は、PTA会則、総会決議、会員の意思に基づいて、PTAという任意団体を運営する立場です。

学校から頼まれたから実施する。学校行事だからPTAが費用を出す。学校が困っているからPTA会費で備品を購入する。学校が便利だからPTA通知を学校アプリで流す。

このような運営は、一見すると学校への協力に見えます。しかし、PTA内部の意思決定と説明責任が抜け落ちています。

PTAは学校と協力できます。しかし、学校の一部になることはできません。学校に協力することと、学校の業務を肩代わりすることは違います。

1-2 PTAは自立した任意団体です

PTAは、学校とは別の自立した任意団体です。

自立した団体である以上、自分で会員を確認し、自分で会費を管理し、自分で個人情報を取得し、自分で活動量を決め、自分で説明責任を果たす必要があります。

「学校がやってくれるから」「昔からそうだったから」「他のPTAもそうしているから」という理由は、PTA運営の根拠にはなりません。

PTAが学校の制度に入り込むほど、保護者はPTAを学校の一部と誤認します。PTA加入を学校手続と誤認し、PTA会費を義務的費用と誤認し、PTA役員を断れないものと誤認します。

PTAが任意団体であることを守るには、学校との境界を実務上も明確にする必要があります。

1-3 最初に確認する資料

役員になったら、まず現状を確認します。

確認すべき資料は、PTA会則、総会資料、総会議事録、予算書、決算書、監査報告、入会申込記録、退会受付記録、会員台帳、個人情報利用目的、会費徴収方法、学校徴収金との関係、学校アプリや学校メールでのPTA通知の実態、学校職員がPTA事務に関与している範囲、学校施設利用の許可又は届出、役員選出方法などです。

このうち最も重要なのは、入会申込記録です。

入会申込記録がなければ、誰が会員なのかを説明できません。誰から会費を取れるのか、誰に議決権があるのか、誰を役員候補にできるのか、誰の個人情報を利用できるのかも説明できません。

PTA運営の出発点は、会則でも、前年度資料でも、学校の名簿でもありません。本人の入会申込記録です。

1-4 「昔からそう」は役員を守りません

PTA運営で最も危険な言葉は、「昔からそう」です。

昔から全員加入だった。昔から入会届はなかった。昔から退会届を出さない限り会員だった。昔から学校が名簿を渡していた。昔から学校徴収金と一緒に会費を引き落としていた。昔から学校アプリでPTA通知を流していた。

しかし、昔からそうだったことは、現在も適法・適正であることの根拠にはなりません。

むしろ、問題を知った後も続ければ、現在の役員が説明責任を問われます。役員が守るべきなのは、過去の慣行ではありません。現在の会員、保護者、児童生徒、学校、そして役員自身です。

第2章 PTA加入は契約行為

2-1 PTA加入は「なんとなく所属」ではありません

PTA加入は、単なる慣習ではありません。「保護者だから自動的に入っている」という関係でもありません。

PTAに加入するということは、会則に基づく団体関係に入ることです。会費を支払い、会則に従い、総会で議決権を持ち、役員や委員の候補者となることがあり、PTAから連絡を受け、PTA活動に関係します。

これは契約関係です。

契約である以上、本人の意思表示が必要です。本人の意思表示である以上、記録が必要です。「入会申込記録はありませんが、会員です」という説明は通用しません。

2-2 PTAは消費者契約法上の事業者です

PTAは、消費者契約法上の事業者として扱うべき団体です。

消費者契約法は、事業者を「法人その他の団体」等と定義しています。消費者庁の逐条解説は、「その他の団体」には法人格を有しない社団又は財団が含まれ、例としてPTAを挙げています。また、「事業」について営利の要素は必要ないと説明しています。[\(中央農研所\)](#)

したがって、PTAが「営利団体ではありません」「ボランティアです」「子どものためです」「法人格はありません」と説明しても、加入関係における説明責任は消えません。

PTAが会則を持ち、会員を募り、会費を徴収し、活動を反復継続して行う以上、保護者との加入関係では、PTAは事業者側に立ちます。

2-3 使ってはならない入会案内

PTAの入会案内では、保護者に加入義務があるかのように読める表現を使ってはなりません。

たとえば、「保護者の皆様にはPTAにご加入いただきます」「全家庭加入となっています」「退会する場合は退会届を提出してください」「提出がない場合は加入として扱います」「PTA会費は学校徴収金と一緒に引き落とします」「子どものためですのでご協力ください」「全家庭で公平に役員をお願いします」といった表現は避ける必要があります。

これらの表現は、加入が当然である、支払いが義務である、退会しなければ会員である、断ることは迷惑である、という誤認を生じさせます。

PTAは任意団体です。任意団体である以上、入会するかどうかは本人が決めます。本人が申し込んでいないのに会員として扱うことはできません。

2-4 入会案内に必ず書くこと

入会案内には、PTAが学校とは別の任意団体であること、加入は本人の自由意思によること、加入しないこと又は退会することによって児童生徒に不利益が生じないこと、会費額、会費の主な

使途、会則を確認できる方法、活動内容、個人情報の取得項目、個人情報の利用目的、退会方法、問い合わせ先を明記します。

任意加入と一行書くだけでは足りません。

任意加入と書きながら、学校説明会の中で配り、学校提出書類と一緒に回収し、未提出者を会員扱いし、学校徴収金と一緒に会費を引き落とすなら、それは任意加入ではありません。文言だけではなく、手続全体を任意加入に合わせる必要があります。

第3章 入会申込記録の絶対的必要性

3-1 必要なのは「書面」ではなく「記録」です

必要なのは、必ずしも紙の入会申込書だけではありません。

紙の申込書、電子フォーム、メール、署名付きPDF、会員管理システムなど、本人の入会意思、申込日、申込内容、利用目的の確認を後から説明できる記録であれば、方法は問いません。

重要なのは形式ではなく、「誰が、いつ、どの内容を確認して、入会を申し込んだのか」をPTAが説明できることです。

紙であっても、任意加入の説明がなければ不十分です。電子フォームであっても、任意加入、会費、会則、個人情報利用目的、退会方法が明示されていなければ不十分です。

3-2 入会申込記録がないPTAは会員を特定できません

入会申込記録がないPTAは、会員を特定できません。

会則に「保護者をもって会員とする」と書いてあっても、それだけでは足りません。PTAは任意加入団体です。任意加入団体である以上、本人の加入意思が必要です。本人の加入意思が記録されていなければ、PTAは「この人は会員です」と説明できません。

会員を特定できなければ、会費請求の根拠、会費引落の根拠、総会の定足数、議決権、委任状、役員選出対象、会員台帳、個人情報の利用根拠、PTA通知の送信対象がすべて崩れます。PTA運営は、会員関係を土台にしています。その土台が、入会申込記録です。

3-3 PTAは非会員を把握できません

PTAが正当に把握できるのは、入会申込をした会員の情報だけです。PTAは、学校に在籍する全児童・全保護者の情報を持つ団体ではありません。そのため、PTAは「誰が非会員か」を独自に把握できません。

非会員とは、全保護者の中からPTA会員でない人を抜き出して初めて分かるものです。しかし、全保護者情報を持っているのは学校であり、PTAではありません。PTAが非会員一覧を作ろうとすれば、学校が持つ全保護者情報とPTA会員情報を照合する必要が生じます。

これは、学校が学校目的で保有している個人情報をも、PTA目的で利用する処理です。

したがって、「非会員には送らないようにします」という説明は成り立ちません。PTAは非会員を把握できないからです。

PTAができるのは、入会申込をした会員に対して、PTA自身が取得した連絡先で連絡することだけです。

3-4 「退会届を出していないから会員」は通用しません

PTAでよくある説明に、「退会届を出していないから会員です」というものがあります。

これは順番が逆です。

任意加入団体では、まず入会申込が必要です。入会申込があり、PTAが受け付けて、初めて会員になります。その後、本人が退会を希望する場合に退会届が意味を持ちます。

入会申込記録がない人について、「退会届がないから会員」と扱うことはできません。退会届は、すでに有効な会員関係がある場合に意味を持つ書類です。入会申込記録がなければ、そもそも会員関係の成立を説明できません。

第4章 非会員の把握・実費請求・子どもの扱い

4-1 PTAが持てるのは会員情報です

PTAが正当に持てるのは、本人がPTAに提供した会員情報です。

入会申込をした人、利用目的を確認した人、PTAから連絡を受けることを承諾した人、会費を支払う会員関係に入った人について、PTAは会員管理に必要な範囲で個人情報を利用できます。しかし、PTAは学校に在籍する全児童・全保護者の情報を当然に持つことはできません。全保護者情報を持たない以上、非会員を把握できません。

4-2 非会員への実費請求はできません

PTAは非会員を把握できません。したがって、非会員家庭にだけ実費を請求する運用は組み立てられません。

実費請求をするには、まず「誰が非会員か」を特定する必要があります。しかし、PTAが持っているのは会員情報だけです。非会員を特定するには学校の全保護者情報との照合が必要になり、その時点で学校保有個人情報をPTA目的で使う問題が生じます。

また、学校施設や学校行事に接続して行う活動では、子どもを会員家庭・非会員家庭で扱い分けることもできません。学校施設を利用する根拠は、学校教育上支障がなく、社会教育その他公共のための利用といえることにあります。そこに、子どもを家庭の加入状況で分ける運用を持ち込めば、公共性を失います。

結論は単純です。PTAが把握できるのは会員だけです。非会員は把握できません。したがって、非会員家庭への実費請求も、非会員家庭の子どもだけを別扱いする運用もできません。実施するなら、会員向け活動として学校外又は会員内で完結させる必要があります。

4-3 子どもを会員・非会員で分けてはいけません

PTAは保護者の任意団体です。児童生徒は、PTA加入契約の当事者ではありません。

学校内で行われる活動や、学校行事に接続する活動について、会員家庭の子どもと非会員家庭の子どもを分けることは避けなければなりません。子どもを分ける運用は、学校内での不利益や分断を生みます。

そもそもPTAは非会員を把握できません。そのため、子どもを会員家庭・非会員家庭で分ける実務も成り立ちません。

学校内で行う活動は、児童生徒を分けない設計にする必要があります。それができない活動は、学校内で実施すべきではありません。

第5章 個人情報 は学校からもらいません

5-1 学校が持つ情報はPTAの情報ではありません

学校は、就学、在籍管理、教育活動、安全確保、成績管理、健康管理、保護者連絡などのために、児童生徒と保護者の個人情報を保有しています。

これは学校の情報です。PTAの情報ではありません。

個人情報保護委員会は、PTAが名簿を作成する場合、本人に利用目的を通知又は公表し、本人から取得した個人情報をその利用目的の範囲内で利用することが可能であると説明しています。また、学校による個人情報の第三者提供については、個人情報保護法に基づいて適正に取り扱うことが求められるとしています。[\(PPC\)](#)

したがって、PTA名簿の基本は、本人からの直接取得です。

学校が持っているからもらう、学校が名簿を作っているから流用する、学校アプリに登録されているからPTA通知にも使う、学校がクラス名簿を持っているからPTAにも渡す、担任が知っているからPTA役員に教える。この発想は誤りです。

5-2 学校からの提供には法的整理が必要です

公立学校からPTAに個人情報を渡す場合、少なくとも法的整理が必要です。

学校の利用目的内の提供なのか、利用目的外の提供なのか、本人同意があるのか、同意がない人の情報は削除又はマスキングされているのか、委託なのか、単なる提供なのか、利用方法の制限はあるのか、安全管理措置はあるのか、再提供禁止、返却、廃棄は定められているのかを確認する必要があります。

「便利だから」「昔からそうだから」「学校が協力してくれるから」「全員に関係するから」「子どものためだから」という理由は、個人情報提供の根拠にはなりません。

5-3 取得する情報は最小限にします

PTAが取得してよい情報は、活動に必要な最小限です。

会員氏名、連絡先、児童生徒との関係を確認するための最小限の情報、会費管理に必要な情報、役員・委員希望に関する情報、必要な場合の返金先情報などに限定します。

一方で、住所、勤務先、家族構成、きょうだい情報、緊急連絡先、家庭事情、免除理由、健康情報、収入状況、非加入理由、退会理由などは、取得の必要性を厳格に確認します。必要性を説明できない情報は取得しません。

参加できない理由を詮索しないこと、退会理由を書かせないこと、非加入理由を聞かないことが、任意団体としての基本です。

第6章 学校との分離

6-1 学校職員にPTA事務をさせてはなりません

PTAの入会受付、退会受付、会員台帳管理、会費管理、文書作成、印刷、配布、回収、集計、問い合わせ対応を、教頭、学校事務職員、担任が勤務時間中に行っている場合、学校とPTAの境界は崩れています。

学校が手伝ってくれることは便利に見えるかもしれませんが、その便利さは、学校職員の職務上の問題、学校業務とPTA業務の混同、学校保有個人情報の目的外利用、PTAの会員管理責任の不明確化を生みます。

学校がやってくれないと回らないPTA活動は、活動規模が大きすぎます。PTA役員は、学校に頼るのではなく、PTAだけで処理できる規模まで活動を削る必要があります。

6-2 学校アプリ・学校メールをPTA連絡に使ってはなりません

学校アプリ、学校メール、学校公式連絡網は、学校が保護者に対して、学校教育、在籍管理、安全確保、緊急連絡、学校行事その他の学校業務に関する連絡を行うための仕組みです。PTAの連絡網ではありません。

PTAは、学校とは別の任意団体です。したがって、学校の公式連絡手段をPTAの連絡に使うことは、学校とPTAの境界を曖昧にする運用です。

問題は、「非会員にも届くかどうか」だけではありません。学校が学校目的で整備した連絡基盤を、学校とは別団体であるPTAのために使うこと自体が問題です。

PTA加入は学校手続ではありません。PTA会費は学校徴収金ではありません。PTA役員選出は学校業務ではありません。PTAアンケートは学校調査ではありません。

学校アプリでPTAの入会案内を送れば、保護者はそれを学校手続の一部として受け取りやすくなります。PTA会費の案内を送れば、学校に支払うべき費用であるかのように受け取りやすくなります。役員選出や委員決めの通知を送れば、学校から求められている義務のように受け取りやすくなります。

また、「PTA会員だけに送るのであればよい」という説明も成り立ちません。学校アプリに登録されている保護者情報は、学校が学校目的で保有し、利用している情報です。PTA会員だけに送るには、学校アプリ上の保護者情報とPTA会員情報を照合する必要があります。その照合自体が、学校が持つ保護者情報をPTA目的で利用する処理になります。

。保護者から見れば、学校アプリに届いた通知は、学校を経由した公式性を帯びます。

PTAの連絡は、PTAが本人から直接取得した会員連絡先を用いて、PTA自身の責任で行うべきです。学校アプリを使わなければ連絡できない活動は、活動規模が過大です。その場合に必要なのは、学校アプリの利用継続ではなく、活動の縮小又は廃止です。

6-3 入学説明会・入学式でPTA勧誘をしてはなりません

入学説明会や入学式は、学校が学校生活や就学手続を説明する公式な場です。そこにPTAの入会案内、会費案内、役員選出、活動参加依頼を組み込むと、保護者はPTA加入を学校手続の一部と受け取りやすくなります。

PTAは学校とは別の任意団体です。PTA加入は学校手続ではなく、PTA会費は学校徴収金ではありません。したがって、入学説明会や入学式の導線でPTA加入を処理してはなりません。

特に、学校説明資料にPTA入会書類を同封すること、学校提出書類と一緒にPTA書類を配布・回収すること、学校職員がPTA加入書類を扱うこと、学校長名とPTA会長名の連名で加入案内を出

すことは避ける必要があります。これらは、学校の信用を使って任意団体への加入を促す運用だからです。

PTAが入会案内を行う場合は、学校手続から切り離し、PTAが発行主体として行います。その際は、加入が任意であること、未加入や退会によって児童生徒に不利益がないこと、提出先と問い合わせ先がPTAであることを明確にします。

6-4 学校配布物とPTA配布物を混ぜてはなりません

学校提出書類の封筒に、PTA入会案内を混ぜてはいけません。

保護者は、学校手続の中に入っている書類を、学校の必要書類だと受け取りやすくなります。

PTA入会案内が学校提出書類と同じ封筒に入っていれば、加入は学校手続の一部だと誤認します。PTA会費の案内が学校徴収金の案内と一緒に入っていれば、PTA会費も学校に支払う費用だと誤認します。

PTA文書には、発行主体がPTAであること、学校の提出書類ではないこと、加入は任意であること、未加入でも児童生徒に不利益がないこと、提出先は学校ではなくPTAであること、問い合わせ先はPTAであることを明確に示す必要があります。

第7章 会費・会計・学校徴収金の分離

7-1 PTA会費は学校徴収金ではありません

PTA会費は、任意団体であるPTAの会費です。教材費、給食費、修学旅行積立金、学用品費などの学校徴収金とは性質が異なります。

PTA会費を学校徴収金と一緒に引き落とすと、保護者はPTA会費を義務的費用と誤認します。

入会申込記録がないのに会費を引き落とす、未加入者から会費を徴収する、退会者から会費を徴収する、学校徴収金の案内文にPTA会費を混ぜる、学校口座でPTA会費を受ける、学校職員がPTA会費の徴収・返金・未納管理をする、といった運用は行ってはなりません。

PTA会費は、入会した会員から、PTAが直接徴収する必要があります。

7-2 学校のために使う支出を見直します

PTA会費は、PTAの目的のために使うものです。学校の財源不足を補うためのものではありません。

学校備品の購入、授業で使う教材や消耗品、学校行事の運営費、教職員の業務に必要な物品、学校施設の維持管理費、教職員への手当、謝礼、慰労、飲食費、学校が本来公費で整備すべきもの、全児童生徒に学校として提供すべきものへの支出は、厳格に見直す必要があります。

「子どものため」は説明になりません。誰のための支出なのか、PTAの目的に合うのか、会則上の根拠はあるのか、予算上の根拠はあるのか、会員の意思決定はあるのか、本来公費で出すべきものではないのかを説明できなければなりません。

説明できない支出は、やめるべきです。

7-3 会計は会員に説明できる状態にします

会計は、会員に説明できる状態にする必要があります。

予算書、決算書、監査報告、通帳、帳簿、領収書、支出決裁記録、会費徴収記録、返金記録、備品台帳、学校への寄附・物品提供の記録をPTAが管理します。

特に、活動手当、謝礼、交通費、飲食費、教職員関係支出、学校への物品提供、記念品、外部団体への負担金、上部団体への負担金、保険、補償制度、未加入者にも関係する支出は、説明責任が重くなります。

会計が説明できないPTAは、活動を縮小する必要があります。活動を減らせば、会計リスクも減ります。

第8章 役員選出・委員活動・強制感の排除

8-1 役員選出は罰ゲームではありません

PTAは任意団体です。加入が任意である以上、活動参加も、役員就任も、本人の意思が基本です。

くじ引きで役員を決める、欠席者を役員候補にする、辞退理由を審査する、免除条件を細かく設定する、家庭事情を申告させる、ポイント不足の人を追いつめる、役員を断る人を非協力的と扱う、子ども一人につき一回などのノルマを課す、退会しにくい空気を作る。このような運営は、任意団体としての性質に反します。

役員が足りない場合、問題は保護者の意識ではありません。活動量が会員の意思と生活実態に合っていないのです。

人が集まらない活動は、廃止又は縮小してください。

8-2 活動量を会員の意思に合わせます

PTA活動は、前年度踏襲で維持するものではありません。

毎年度、この活動は本当に必要か、会員が希望しているか、学校業務を肩代わりしていないか、参加できる人だけで実施できるか、参加できない家庭に圧力をかけていないか、非会員家庭の児童生徒に不利益を生まないか、会費を使う根拠を説明できるか、学校施設を使う必要があるか、学校アプリや学校職員に頼らず実施できるかを確認します。

人が集まらない活動は、会員が必要性感じていない活動です。必要性が説明できない活動を、役員の強制で維持してはいけません。

第9章 学校施設利用と学校教育法137条

9-1 学校教育法137条はPTAの特権ではありません

学校教育法137条は、学校教育上支障のない限り、学校の施設を社会教育その他公共のために利用させることができると定めています。(e-Gov [法令検索](#))

この条文は、PTAが学校施設を当然に使えるという意味ではありません。PTAが学校の内部組織であるという意味でもありません。PTA活動なら学校施設を自由に使ってよいという意味でもありません。

学校施設は、本来、学校教育のための施設です。PTAが使う場合、それは本来目的とは別の使用です。つまり、学校施設の目的外使用です。

学校教育法137条は、その目的外使用を、学校教育上支障のない限り、社会教育その他公共のために利用させることができるとする規定です。

だから、PTAが学校施設を使うなら、学校の一部のように振る舞ってははいけません。むしろ、学校施設を使うPTAほど、学校とは別の任意団体であることを厳格に示す必要があります。

9-2 「学校教育上支障がない」とは、空き教室があるという意味ではありません

学校教育法137条の「学校教育上支障のない限り」は、単に空き教室がある、放課後だから使える、体育館が空いているという意味だけではありません。

PTA活動が学校施設内で行われると、保護者や児童生徒からは、学校活動とPTA活動が混同されます。学校施設の中で、学校の信用をまとして、任意団体への加入、会費、役員就任を処理することは、保護者の自由な意思決定を弱めます。

したがって、学校施設を使うPTAは、学校とは別団体であること、加入は任意であること、加入しないことによる不利益はないこと、学校提出書類とPTA書類を混ぜないこと、学校職員をPTA事務の窓口にしないこと、学校情報を使って非会員を把握しないこと、子どもを加入・非加入で扱い分けしないことを徹底する必要があります。

9-3 学校施設を使うには許可と管理が必要です

学校施設利用については、学校教育法137条だけでなく、社会教育法の学校施設利用に関する規定も確認する必要があります。社会教育法は、学校施設を社会教育のために利用しようとする者について、管理機関の許可を受ける必要がある旨を定めています。[\(e-Gov 法令検索\)](#)

PTAは、学校施設を当然に使えるわけではありません。社会教育のために利用する者として、許可、管理、条件の下で使う立場です。

PTAが学校施設を利用する場合、利用目的、利用日時、利用場所、責任者、参加対象者、使用許可又は届出の有無、鍵や備品の管理、事故時の責任、個人情報扱う作業の有無、学校職員の関与の有無、学校教育への支障の有無を確認する必要があります。

学校施設を使うことは、PTAが学校の一部になることではありません。学校施設を使うからこそ、PTAは外部の任意団体として、許可された範囲内で活動しなければなりません。

9-4 137条を踏まえた結論

学校教育法137条は、PTAを学校の内部組織にする条文ではありません。

同条は、学校施設を、学校教育上支障のない範囲で、社会教育その他公共のために利用させることができるという、目的外使用の規定です。

したがって、PTAが学校施設を使うなら、PTAは学校から独立した任意団体であることを、通常以上に明確にしなければなりません。

学校施設を使いながら、任意加入を曖昧にし、入会申込記録もなく、学校の信用を借りて加入、会費、役員を処理する運営は、137条の趣旨に反します。

第10章 すぐに行う是正手順

10-1 最初の30日で現状を確認します

最初の30日で、会則、総会資料、入会申込記録、会員台帳、会費徴収方法、学校徴収金との混在、学校から受け取っている個人情報、学校アプリや学校メールでのPTA通知、学校職員によるPTA事務、学校施設利用の許可・届出・実態を確認します。

この段階では、まず現状を見える化します。

ただし、入会申込記録のない人からの会費徴収、学校からの個人情報一括提供、学校アプリでのPTA加入・会費・役員通知、学校職員によるPTA会員管理、未加入者や退会者へのPTA会員向け処理、学校施設内での強制感のある役員選出は、ただちに停止又は停止協議に入る必要があります。

10-2 次年度までに運営を切り替えます

次年度までに、入会申込制へ移行します。既存会員についても更新申込を行います。会員台帳はPTAが管理します。PTA独自の連絡手段を整えます。個人情報利用目的を整備します。PTA会費を直接徴収に移行します。学校徴収金との分離を行います。活動を廃止、縮小、希望制化しま

す。役員選出方法を見直します。学校職員のPTA事務関与を見直します。学校施設利用の手続を確認します。会則を改正します。会員と保護者に説明します。

10-3 説明の基本姿勢

是正を進めるときは、過去の役員を攻撃する必要はありません。しかし、問題の核心をぼかしてはいけません。

PTAは任意団体です。加入は本人の自由意思によります。入会申込記録なしの会員扱いは続けられません。学校が持つ児童・保護者情報はPTAの情報ではありません。PTAが非会員を把握することはできません。PTA会費は学校徴収金ではありません。学校施設を使うなら、学校教育法137条の趣旨に従い、学校との分離を徹底する必要があります。

この説明を、会員向け、保護者向け、学校向けに分けて行います。

第11章 よくある質問

Q1 入会申込書がないまま長年運営してきました。過去分はどうすればよいですか。

まず、現在と将来の運営を止血します。次年度又は更新時から、入会意思確認を行い、申込記録のある人だけを会員として扱います。過去について問い合わせがあった場合に備え、いつから、どのように是正したかを記録します。

これは過去の役員を責めるためではありません。現在の役員が同じ状態を引き継がないためです。

Q2 入会申込を取り直すと会員が減ります。

減ります。しかし、それが任意加入です。

入会意思を確認しないまま会員数を維持することは、PTAの適正運営ではありません。会員が減るなら、会員数に合わせて活動を縮小してください。人が集まらない活動は、廃止してください。

Q3 退会届が出ていない人は会員ではないのですか。

退会届は、すでに有効な入会申込がある人に意味を持つ書類です。

入会申込記録がない人について、「退会届がないから会員」と扱うことはできません。まず必要なのは、退会届ではなく、入会申込記録です。

Q4 非会員には送らず、非会員には実費請求すればよいではありませんか。

できません。PTAが把握できるのは、入会申込をした会員だけです。PTAは学校に在籍する全保護者情報を持っていないため、非会員を独自に把握できません。

非会員を特定するには、学校の全保護者情報とPTA会員情報を照合する必要があります。しかし、それは学校が学校目的で保有している個人情報、PTA目的で使う処理です。

したがって、非会員にだけ通知しない、非会員にだけ実費請求する、非会員の子どもだけ別扱いする、という運用はできません。PTA活動は、会員向けに完結させるか、学校内で行うなら児童生徒を分けない設計にする必要があります。

Q5 学校アプリでPTA通知を送ってもよいですか。

送ってはなりません。

学校アプリは、学校が学校業務上の連絡を行うための仕組みです。PTAは学校とは別の任意団体であり、学校アプリはPTAの連絡網ではありません。

PTAの入会案内、会費案内、役員選出、活動参加依頼、総会案内、アンケート、個人情報収集、会員向け連絡を学校アプリで送ることは、学校とPTAの境界を崩します。

「PTA会員だけに送る」という説明も成り立ちません。会員だけに送るには、学校アプリ上の保護者情報とPTA会員情報を照合する必要があります。その照合自体が、学校が学校目的で保有している保護者情報を、PTA目的で利用する処理になります。

PTAは、本人から直接取得した会員連絡先を使い、PTA自身の責任で連絡してください。学校アプリを使わなければ回らない活動は、学校アプリで補うのではなく、活動の規模を縮小又は廃止してください。

Q6 入学説明会や入学式でPTAの案内をしてもよいですか。

行うべきではありません。

入学説明会や入学式は、学校が学校手続を説明する公式な場です。そこにPTA加入案内を組み込むと、保護者はPTA加入を学校手続の一部と受け取りやすくなります。

PTAは学校とは別の任意団体です。入会案内を行う場合は、学校手続から切り離し、PTAが発行主体として行います。加入が任意であること、未加入や退会によって児童生

徒に不利益がないこと、提出先と問い合わせ先がPTAであることを明確にする必要があります。

Q7 学校が協力してくれないとPTAが回りません。

学校が協力しないと回らない活動は、PTA活動として過大です。

活動を減らしてください。

PTAは、学校の人員、学校の連絡網、学校の個人情報、学校の施設に依存して巨大化してはいけません。

Q8 学校施設はPTAなら自由に使えますか。

自由には使えません。

学校教育法137条は、PTAに学校施設を自由使用させる条文ではありません。学校教育上支障のない限り、社会教育その他公共のために利用させることができるという規定です。

PTAが学校施設を使うなら、任意加入、会員管理、個人情報、会費、学校との分離を明確にしなければなりません。

Q9 校長や教頭がPTA役員に入っている会則は問題ですか。

学校管理職がPTAの意思決定、会計、業務執行に関与する形は、学校とPTAの分離を不明確にします。

少なくとも、議決権、会計権限、業務執行権限を持つ役職に学校管理職を置く運営は見直してください。

助言を受けることと、学校管理職がPTAの意思決定機関に入ることは別です。

Q10 非会員の子どもに記念品を配らないことはできますか。

学校内、学校行事、全児童生徒の前で配布するものについて、会員・非会員で子どもを扱い分ける運用は避けるべきです。

それは児童生徒への不利益や分断を生みます。

さらに、PTAは非会員を把握できません。そのため、非会員の子どもだけを別扱いする実務も成り立ちません。

会員向け活動と、児童生徒全体に関わる活動を分けて整理してください。子どもを分ける必要がある活動は、学校内で実施すべきではありません。

付 録

付録A PTA入会申込書例

入会申込書に児童生徒名を書かせない

PTA加入は、保護者本人の自由意思に基づく契約です。したがって、入会申込書は、会員となる本人の意思確認を中心に作成します。児童生徒名、学年、組を書かせると、学校が持つ在籍情報との照合や、児童生徒単位での管理につながりやすくなります。PTAは学校とは別の任意団体であり、学校が保有する児童生徒情報を当然に利用できる立場ではありません。そのため、入会申込書では、原則として児童生徒名を書かせません。PTAが管理するのは、入会を申し込んだ会員本人の情報です。

PTA活動を行ううえで、児童生徒との関係確認が必要な場合でも、学校名簿やクラス情報との照合を前提にするのではなく、会員本人から必要最小限の範囲で確認します。児童生徒を会員管理の中心に置くのではなく、会員本人の意思と連絡先を中心に管理することが、学校とPTAを分離する基本です。

PTA入会申込書

私は、下記の事項を確認したうえで、_____ PTAへの入会を申し込みます。

- 1 PTAは学校とは別の任意加入団体であることを確認しました。
- 2 加入しないこと又は退会することにより、児童生徒に不利益な取扱いがされないことを確認しました。
- 3 PTA会則及び活動内容を確認しました。
- 4 PTA会費の額、徴収方法、主な使途を確認しました。
- 5 個人情報の利用目的を確認しました。
- 6 入会後も本人の意思により退会できることを確認しました。

申込日 : ____年 ____月 ____日

会員氏名 : _____

連絡先 : _____

この申込書に記載された個人情報は、会員管理、PTAからの連絡、会費管理、総会・委員会・PTA活動の案内、会則に基づく運営のために利用します。

付録B PTA退会届例

PTA退会届

私は、_____PTAを退会します。

届出日 : ____年 ____月 ____日

会員氏名 : _____

連絡先 : _____

児童生徒名 : _____

学年・組 : _____

退会理由の記載は任意です。

PTAは、退会を理由として、児童生徒に不利益な取扱いを行いません。退会后、PTAは、会員管理及び法令上必要な保存を除き、退会者の個人情報を利用しません。

付録C 個人情報利用目的例

個人情報利用目的

本会は、入会申込その他の手続により取得した個人情報を、次の目的の範囲内で利用します。

- ・会員管理。
- ・PTAから会員への連絡。
- ・会費の請求、入金確認、返金その他会費管理。
- ・総会、役員会、委員会その他PTA会議の運営。
- ・PTA活動に関する案内。
- ・PTA保険、補償制度その他会員に関係する手続。
- ・会則に基づく記録保存。
- ・法令に基づく対応。

本会は、上記目的以外に個人情報を利用しません。本人の同意なく第三者に提供しません。ただし、法令に基づく場合を除きます。

付録D 会則改正例

会員資格

第○条

本会の会員は、本会の目的に賛同し、所定の入会申込を行い、本会がこれを受け付けた保護者及び教職員とします。

任意加入

第○条

本会への加入は任意とします。

2 加入しないこと又は退会することを理由として、児童生徒に不利益な取扱いをしてはなりません。

退会

第○条 会員は、いつでも本会を退会することができます。

個人情報

第○条 本会は、会員の個人情報を、利用目的を明示したうえで本人から取得し、会員管理、会費管理、連絡、会議運営、活動案内その他会則に基づく目的の範囲内で利用します。

2 本会は、本人の同意なく個人情報を第三者に提供しません。ただし、法令に基づく場合を除きます。

会費

第○条 会費は、総会で定めます。

2 会費は、入会した会員から本会が徴収します。

3 未加入者、入会申込未提出者又は退会者から会費を徴収してはなりません。

学校との関係

第○条 本会は、学校とは別個の任意団体として運営します。

2 本会は、学校の教育活動に支障を及ぼさない範囲で、必要に応じて学校と連携します。

3 本会は、学校施設、学校連絡手段、学校職員の関与について、学校との境界を明確にし、会員及び保護者に誤認を生じさせないようにします。

付録E 会員・保護者への説明文例

会員・保護者の皆様へ

_____PTAでは、これまでの運営を点検し、PTAを任意団体として適正に運営するため、次年度から入会手続、個人情報管理、会費徴収、学校との役割分担を見直します。

PTAは、学校とは別の任意加入団体です。加入は保護者及び教職員本人の自由な意思によるものであり、加入しないこと又は退会することにより、児童生徒に不利益が生じることはありません。

今後は、入会を希望される方から入会申込をいただき、PTAが会員台帳を管理します。

また、PTAが利用する個人情報、利用目的を明示したうえで、原則としてPTAが本人から直接取得します。

PTA会費についても、学校徴収金とは分離し、入会した会員からPTAが徴収する方法へ移行します。

これらの見直しは、PTA役員、会員、保護者、児童生徒、学校のいずれにも過度な負担や責任が生じないよう、任意団体として説明可能な仕組みに整えるためのものです。

今後のPTA活動は、会員の意思と参加可能な範囲に合わせ、無理なく継続できる形へ見直していきます。

付録G 点検チェックリスト

入会・会員管理

- 入会申込記録がありますか。
- 未提出者を会員扱いしていませんか。
- 退会方法を明示していますか。
- 退会者を会員台帳から整理していますか。
- 会員台帳をPTAが管理していますか。
- 学校に会員台帳管理を任せていませんか。
- 非会員を学校情報で把握しようとしていませんか。

個人情報

- 利用目的を明示していますか。
- 本人から直接取得していますか。
- 学校から名簿を当然にもらっていませんか。
- 同意のない人の情報を取得していませんか。
- 必要最小限の項目に絞っていますか。
- 保管・廃棄・アクセス権限が決まっていますか。
- 学校保有個人情報との照合をしていませんか。

会費・会計

- PTA会費と学校徴収金が分離されていますか。
- 入会した会員からのみ会費を徴収していますか。
- 未加入者、入会申込未提出者、退会者から徴収していませんか。
- 予算・決算・監査報告がありますか。
- 領収書・通帳・帳簿をPTAが保管していますか。
- 学校備品・学校事業費への支出を点検していますか。

学校との分離

- 学校アプリをPTA連絡に使っていませんか。
- 学校メールをPTA連絡に使っていませんか。
- 入学説明会や入学式にPTA勧誘を組み込んでいませんか。
- 学校提出書類とPTA書類を混ぜていませんか。
- 学校職員がPTA事務を処理していませんか。
- PTA文書の発行主体が明確ですか。
- 学校長名とPTA会長名の連名で、PTA加入、会費、役員選出、活動参加に関する通知を出していませんか。

学校施設利用

- 学校施設利用の許可・届出が確認できますか。
- 利用目的が明確ですか。
- 学校教育上の支障がないことを確認していますか。
- PTA活動と学校活動が混同されない表示をしていますか。
- 学校施設内で加入・集金・役員選出を行う場合、任意性を明示していますか。
- 鍵、備品、印刷機、保管場所の管理責任が明確ですか。
- 学校施設をPTAの当然の拠点として扱っていませんか。

付録H 参考資料

本ガイドブックは、以下の法令・公式資料を主な根拠としています。

社会教育法／e-Gov法令検索

社会教育関係団体の定義、「公の支配に属しない団体」であること、国及び地方公共団体による不当な統制的支配・干渉の禁止、学校施設の社会教育利用に関する規定を確認する資料です。

URL: <https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000207>

学校教育法／e-Gov法令検索

学校教育法137条により、学校教育上支障のない限り、学校施設を社会教育その他公共のために利用させることができるとされていることを確認する資料です。PTAによる学校施設利用は、この規定を踏まえ、学校施設の目的外使用として整理する必要があります。

URL: <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026>

消費者契約法逐条解説／消費者庁

消費者契約法上の「事業者」「消費者契約」「その他の団体」の解釈を確認する資料です。「その他の団体」の例としてPTAが挙げられており、PTA加入を契約関係として整理する際の参考資料となります。

URL https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/annotations/assets/consumer_system/cms203_230915_04.pdf

個人情報保護委員会FAQ／個人情報保護委員会

PTAが名簿を作成する場合、本人に利用目的を通知又は公表し、本人から取得した個人情報を利用目的の範囲内で利用することが可能であることを確認する資料です。学校による個人情報の第三者提供についても、個人情報保護法に基づき適正に取り扱う必要があるとされています。

URL: https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq1-q4-13/

公立学校とPTAの間で個人情報のやり取りをするための留意点／個人情報保護委員会

公立学校とPTAの間で個人情報をやり取りする場合について、委託に伴う提供と単なる提供の違い、利用目的・利用方法の制限、安全管理措置、PTAが個人情報取扱事業者に該当する場合の考え方を確認する資料です。

URL: https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260325_shiryuu-3.pdf